

1512999-37.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... autos nº 0016047-54.2014.8.26.0068, e condenação por tráfico da 2ª Vara Criminal de Osasco-SP, autos nº 0028424-79.2015.8.26.0405 - fls. 22/24). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1512999-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512999-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2149240/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25323158 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2149240 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY SOUZA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

WESLEY SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal porque, no dia 1º de junho de 2022, por volta das 10h51, na Rua Coronel José Venâncio Dias, altura do numeral 700, São Domingos, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em

concurso e mediante unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo S20, avaliado em R\$ 2.000,00, e as chaves do veículo Jeep/Compass, de placas FGL-0433, ambos de propriedade da vítima Erika Renata dos Reis (fls. 53/56).

Recebida a denúncia (fls.59 e 60), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva da vítima, de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública pediu a atenuação das penas pela confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo e o reconhecimento da tentativa, aplicando-se regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de apreensão (fls. 9) e auto de reconhecimento de pessoa (fls.10).

O réu calou na fase policial (fls. 8).

Em juízo, Wesley confessou o roubo. Acompanhado do comparsa pretendiam roubar o automóvel da ofendida. Não possuíam armas de fogo. Nem sequer simulou o emprego de arma. Seu parceiro cuidaria apenas de conduzir o carro. Assim, abordaram a vítima anunciando o assalto. Ele largou no chão os objetos que tinha consigo. Embarcaram no carro, mas seu comparsa não conseguiu dar a partida. Houve alguma confusão e por isso resolveram empreender fuga, sem nada levar. Foi preso por policiais militares nas imediações do local do fato.

A vítima Erika Renata dos Reis reconheceu o acusado em juízo, distinguindo-o de outros indivíduos com ele perfilhados. Contou ter sido abordada enquanto apanhava algumas sacolas no banco traseiro de seu veículo. O réu anunciou o crime e sacou uma arma de fogo, que pôde ver muito bem. O outro agente encostou algo contra as costas de sua tia, que viera ajudá-la a descarregar o carro. Foi obrigada a entregar o aparelho de telefone celular ao réu. O outro assaltante apossou-se das chaves. Porém, os agentes não conseguiram acionar o veículo. Foi quando gritou por socorro e um motorista que por lá passava gritou também. Assustados, ambos os agentes desembarcaram às pressas e se evadiram, abandonando no chão todos os bens subtraídos. Depois algum tempo recebeu um telefonema da polícia. Solicitava-se sua presença no distrito policial eis que um dos criminosos teria sido preso. No local reconheceu o réu dentre três agentes com ele apresentados.

O policial militar Alessandro Assis de Souza revelou ter recebido a notícia-crime e deslocado-se ao local do fato. Nas imediações avistou o acusado, que possuía características semelhantes às mencionadas pelo Copom. O agente tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Quando entrevistado, confessou a prática do roubo em comparsaria, negando o emprego de arma. A ofendida o reconheceu e mencionou que ele estava armado.

No mesmo sentido, a PM Yasmin Aparecida Ambrósio da Silva confirmou ter efetuado a prisão do acusado nas imediações do local do roubo. O agente apresentava características semelhantes às das notícia-crime e foi reconhecido pela vítima. Arguido, confessou informalmente o crime, negando apenas o emprego de arma de fogo.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

O réu confessou a prática do delito. Agiu em concurso, mas não houve emprego de arma de fogo, alegou Wesley.

Demais disso, ele foi firmemente incriminado pela ofendida sob o crivo do contraditório. Era Wesley quem empunhava a arma de fogo. Os agentes apossaram-se de seu aparelho de telefone celular e das chaves do veículo. Porém, não conseguiram dar a partida e, por isso, fugiram, abandonando no chão o aparelho celular roubado.

Não bastasse, Wesley foi preso em flagrante nas imediações do local do fato e, informalmente, confessou o delito aos policiais Alessandro e Yasmin. O contexto probatório, como se vê, é substancial e plenamente apto à responsabilização do agente. A confissão, o reconhecimento pela vítima e a prisão nas proximidades do local do fato não deixam margem a discussão sobre autoria.

Estão presentes as causas de aumento, conforme declarações prestadas pela vítima. O acusado, acompanhado do comparsa, empregou arma de fogo na prática do delito. Foi assertiva a ofendida sobre o emprego da arma de fogo.

E a falta de apreensão do artefato não obsta à aplicação da respectiva causa de aumento, bastando a palavra da vítima, conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rel. Min. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008).

Vale registrar que mesmo após o advento da Lei 13.654/2018, que introduziu o parágrafo 2º-A, ao artigo 157 do Código Penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência sobre a desnecessidade da apreensão da arma de fogo para a aplicação desta causa de aumento, nos seguintes termos:

(...) O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos (...) (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Do concurso não resta dúvida. Foram dois os assaltantes, como revelou toda a prova oral coligida.

O crime consumou-se com a inversão da posse do aparelho de telefone celular da vítima, fato inequívoco por ela declarado tanto na fase policial quanto em juízo. Com a fuga, o réu optou por abandonar o bem no chão antes de correr, o que em nada influencia na fixação das penas. O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria, sumulando o entendimento de que à consumação do roubo basta que o agente inverta a posse do bem subtraído, ainda que por pouco tempo, não importando se foi prontamente perseguido ou não.

Confira-se o teor da Súmula 582 do STJ:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que Wesley é reincidente específico (condenação por roubo da 1ª Vara Criminal de Barueri-SP, autos nº 0016047-54.2014.8.26.0068, e condenação por tráfico da 2ª Vara Criminal de Osasco-SP, autos nº 0028424-79.2015.8.26.0405 - fls. 22/24). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)

Na terceira fase da dosimetria, cumpre aplicar o disposto pelo artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, que estabelece: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Assim, presentes duas de causas de aumento do roubo (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), procede-se à majoração apenas pelo emprego de arma de fogo, em 2/3, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e de acordo com o permissivo do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal.

A matéria encontra-se sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 443:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Sobre o tema, confira-se ainda a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Roubo qualificado - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora caracterizada; Roubo - Prejuízo - Circunstância inerente ao tipo penal contra o patrimônio - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Redução da pena base - Possibilidade - Concurso de causas de aumento da parte especial - Opção por aquela que mais agrava a pena - Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Concurso formal - Dois patrimônios atingidos - Regime fechado - Pena superior a 8 anos - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 0060479-42.2019.8.26.0050; Relator: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021).

Logo, tornam-se definitivas as penas em 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O regime prisional é o fechado, considerando-se a dupla reincidência, por roubo e tráfico de drogas.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do

r  u.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a a   o penal para condenar WESLEY SOUZA DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infra   o ao disposto no artigo 157,    2  , inciso II e    2  -A, inciso I, do C  digo Penal   s penas 6 anos, 8 meses de reclus  o e 16 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os requisitos que justificaram a cust  dia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade.

Recomende-se na pris  o em que se encontra.

Expe  a-se guia de recolhimento provis  ria.

Com o tr  nsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justi  a Eleitoral, lan  ando-se anota  o sobre a condena  o em sistema pr  prio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audi  ncia, saem os presentes intimados.

S  o Paulo, 25 de julho de 2022.

Eduardo Pereira Santos J  nior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESS  O    MARGEM DIREITA